

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/3205

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקצבה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 12ב1. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹, בסעיף 12ב(א), בפסקה (1), בסופה יבוא "לעניין יחיד שמלאו לו 70 שנים – סכום השווה ל-40% מהשכר הממוצע מתגמול וכן מהכנסתו כאמור, ולעניין יחיד שמלאו לו 70 שנים, שבהחזקתו ילד או שיש לו בן זוג ולאחד מבני הזוג מלאו 70 שנה – סכום השווה ל-45% מהשכר הממוצע מתגמול וכן מהכנסתו כאמור."

דברי הסבר

כיום ישנם אזרחים ותיקים רבים אשר נאלצים לצאת לפנסיה מסיבות שונות. מתוך אלו היוצאים מדי שנה לפנסיה, ישנם כאלה אשר לא הספיקו לצבור פנסיה משמעותית וכל הכנסתם מורכבת מקצבת זקנה, פנסיה מזערית והשלמת הכנסה.

כיום, כאשר האזרח הוותיק רוצה לחזור למעגל התעסוקה ולהעלות את הכנסותיו, יש באפשרותו להרוויח מעבודה עד ל-23.5% מן השכר הממוצע במשק, לגבי יחיד, או 27.5% מהשכר הממוצע במשק כשיש לו בן זוג או ילד, ואם הסכום אותו הוא מרוויח מהעבודה גבוה מכך, נפגעת זכאותו להשלמת הכנסה.

לפי סעיף 4 לחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004, גיל פרישת חובה הוא 67 לגברים ולנשים כאחד. הצעת החוק נועדה להעלות את סכום ההשתכרות שאינו פוגע בזכאות לקצבה לאזרחים ותיקים מעל גיל 70. ההצעה להחיל זאת מגיל 70 ומעלה נובעת מהצורך לוודא במשך 3 שנים מיום הפרישה כי אין לגבר או לאישה הכנסות נוספות וכי אכן הם זקוקים להטבה זו בכדי לחיות ברמת חיים סבירה. מוצע לקבוע כי אדם יחיד יוכל להרוויח עד ל-40% מהשכר הממוצע במשק ללא הפחתה מגמלת הבטחת הכנסה במקום 23.5% מהשכר הממוצע כיום. כמו כן, מוצע לקבוע כי יחיד עם בן זוג או ילד יוכל להרוויח עד 45% מהשכר הממוצע ללא פגיעה בזכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה.

הצעת חוק זו נועדה לאפשר לאזרחים ותיקים שיכולים ורוצים לעבוד, את האפשרות להגדיל במעט את הכנסותיהם ולשפר את מצבם הכלכלי.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/24/2448).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/24/485), על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/487) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/25/2278).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)